

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2242/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายปรีชา ปานดำ
นายชัยชาญ เทียมवाद

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา

ป.วิ.อ. มาตรา 29

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

พี่ชายของโจทก์ร่วมผู้ตายเกิดจากบิดามารดาเดียวกันและเป็นผู้จัดการมรดกของโจทก์ร่วมผู้ตาย มิใช่บุคคลตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 29 ที่จะขอเข้าดำเนินคดีต่างโจทก์ร่วมผู้ตายได้ จึงไม่มีสิทธิถอนคำร้องทุกข์หรือมีคำขออื่นใดแทนโจทก์ร่วมผู้ตายได้

เช็คพิพาทสั่งจ่ายเงิน 500,000 บาท ก่อนศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษาจำเลยชำระเงินให้โจทก์ร่วม 20,000 บาท และระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์จำเลยได้ชำระเงินที่เหลือในเช็คพิพาทแล้วเป็นการบรรเทาผลร้ายแห่งการกระทำความผิด จึงมีเหตุสมควรรอการลงโทษให้จำเลย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยออกเช็คธนาคารศรีนคร จำกัด สาขารามอินทราลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๙ สั่งจ่ายเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มอบให้นายปรีชาปานดำ ผู้เสียหายเพื่อ

แลกเงินสด เมื่อเช็คถึงกำหนด ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินขอให้ลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๓

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างการพิจารณา นายปรีชา ปานดา ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้น
ต้นอนุญาต

เมื่อเสร็จการสืบพยานโจทก์และโจทก์ร่วม จำเลยขอให้การรับสารภาพและ
ชดใช้เงินให้โจทก์ร่วมบางส่วนเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๓ ให้จำคุก ๑ ปี กรณีมีเหตุบรรเทาโทษลด
โทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๖ เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ นายสอียด ปานด้ายื่นคำร้องว่าโจทก์ร่วม
ถึงแก่ความตายแล้ว ผู้ร้องเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับโจทก์ร่วม และเป็นผู้
จัดการมรดกของโจทก์ร่วมผู้ตายผู้ร้องจึงขอเข้าดำเนินคดีต่างโจทก์ร่วมผู้ตาย ผู้ร้อง
ได้รับชดใช้เงินตามเช็คพินาศส่วนที่เหลือแล้ว ไม่ประสงค์ดำเนินคดีกับจำเลยขอถอน
คำร้องทุกข์ หากไม่อาจถอนคำร้องทุกข์ ได้ขอให้ศาลลงโทษจำเลยสถานเบาและรอ
การลงโทษ

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้อง พิพากษายืน

จำเลยฎีกา และผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาขอ
เท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า แม้ผู้ร้องเป็นพี่ชายของโจทก์ร่วมผู้ตายเกิดจากบิดามารดาเดียวกัน และเป็นผู้จัดการมรดกของโจทก์ร่วมผู้ตายก็ตามแต่ผู้ร้องมิใช่บุคคลตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๙ ที่จะขอเข้าดำเนินคดีต่างโจทก์ร่วมผู้ตายโดยอนุโลมต่อไปได้ ผู้ร้องจึงหาสิทธิถอนคำร้องทุกข้อหรือมีคำขออื่นใดแทนโจทก์ร่วมผู้ตายไม่ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งชอบแล้ว แต่เห็นว่าจำเลยได้ชำระเงินตามเช็คพิพาทแล้วแม้ผู้ร้องไม่มีสิทธิเข้าดำเนินคดีต่างโจทก์ร่วมผู้ตายแต่ผู้ร้องก็เป็นผู้จัดการมรดกของโจทก์ร่วมผู้ตาย มีสิทธิและหน้าที่จัดการมรดกโดยทั่วไปเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกจึงรับเงินตามเช็คพิพาทจากจำเลยได้ เท่ากับจำเลยได้บรรเทาผลร้ายแห่งการกระทำผิดแล้ว พฤติการณ์แห่งคดีการกระทำผิดของจำเลยไม่ร้ายแรงนักกรณีมีเหตุสมควรรอกการลงโทษแก่จำเลย

พิพากษาแก้เป็นว่า โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ประศาสน์ ธำรงกาญจน์-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>